INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL

86 minutos

Aula 1 - Lei de Introdução as Normas do Direito Brasileiro - LINDB

Aula 2 - Introdução ao Código Civil

Aula 3 - Incapacidade Absoluta e Relativa

Aula 4 - Extinção e os modos de individualização da Pessoa Natural

Referências

Aula 1

LEI DE INTRODUÇÃO AS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO - LINDB

Na aula de hoje, trataremos do Decreto-lei 4.657 (a Lei de introdução às normas do direito brasileiro - LINDB), princípios, lei civil no tempo, fontes do Direito Civil.

21 minutos

INTRODUÇÃO

Olá, prezados estudantes!

Na aula de hoje, trataremos do Decreto-lei 4.657 (a Lei de introdução às normas do direito brasileiro - LINDB), princípios, lei civil no tempo, fontes do Direito Civil.

De forma sucinta, a LINDB é uma legislação anexa e introdutória ao Código Civil (Lei 10.406). No entanto, é área autônoma e apresenta regulamentação introdutória aplicável a todas as áreas do Direito. O Decreto-lei 4.657 tem por objetivo trazer parâmetros e regras gerais para aplicação do direito; tem caráter universal, aplicando-se a todos os ramos do direito.

Podemos, então, concluir que a referida Lei é um conjunto de normas sobre normas, já que ela disciplina as próprias normas jurídicas, determinando modo, tempo e espaço de aplicação, vigência, bem como os princípios inerentes às relações disciplinadas pelo Direito Civil.

ASPECTOS GERAIS E INTRODUTÓRIOS SOBRE DIREITO PRIVADO, DIREITO CIVIL E NORMAS

No ordenamento jurídico brasileiro, há uma clara dicotomia em relação às diversas matérias relacionadas ao Direito. Temos inicialmente a concepção de **Direito Público**, que são os conteúdos que possuem relação direta no foco social e organizacional, como Direito Administrativo e Direito Constitucional. De outro lado, temos o **Direito Privado,** que são as matérias que disciplinam as relações e interesses entre partes em suas vidas privadas.

O Direito Civil é matéria atinente ao Direito Privado e que tem como objetivo determinar as regras e condutas que pessoas físicas e jurídicas devem ter em sociedade, tendo como principais fontes: a) a **lei** é a exigência de maior certeza e segurança para as relações jurídicas, sendo considerada a fonte primacial do direito e tem como característica a generalidade, imperatividade, permanência e autorizamento; b) a **analogia** é a aplicação de uma norma, específica para um caso, a um caso não idêntico, mas semelhante, análogo. Realiza-se a construção de uma argumentação lógica que torna possível a sua aplicação. Sendo assim, podemos dizer que, quando o juiz utiliza essa fonte do Direito para solucionar determinado caso concreto, não está apartando-se

da lei, mas aplicando-a à hipótese não prevista em lei para casos semelhantes; c) o **costume** é uma forma de comportamento que se repete, ou que é de praxe de um determinado contexto social; d) e temos também os princípios gerais de direito são adotados como base para a própria criação da norma, e podem servir como fonte em eventuais omissões da Lei.

Cabe ainda ressaltar que, a expressão "princípios gerais de Direito" é empregada como uma das diretrizes que podem guiar o magistrado a realizar um julgamento justo e adequado. Tais princípios são tidos como base para a criação da norma em si e, justamente por isso, servem como alicerce para a interpretação da aplicação do direito. Os princípios podem ser entendidos como um conjunto de ideias e/ou enunciados que possuem um valor genérico e que orientam a aplicação das normas dentro do ordenamento jurídico (REALE, 2002).

Tendo como base o que é a lei, importante compreender que tal instrumento normativo possui requisitos específicos e intrínsecos, sendo eles: a **vigência**, o **início** e a **revogação**. Dentro desse complexo normativo, há também os efeitos que somente são aplicados às normas, como o **direito adquirido**, a **coisa julgada** e ao **ato jurídico perfeito**.

Como o nosso ordenamento jurídico possui constantes mudanças legislativas a fim de acompanhar a evolução da sociedade e dos costumes, é possível que em algum momento tais normas possam entrar em conflito em relação ao tempo, sendo que as leis civis não têm retroatividade, uma vez que esbarram no ato jurídico perfeito, no direito adquirido e na coisa julgada (art. 5º, XXXVI, CRFB/88).

APLICAÇÃO DAS NORMAS NO DIREITO CIVIL CONFORME A LINDB

Como já citado anteriormente, a lei é uma das fontes do direito, podendo até mesmo ser considerada a principal dentre todas, sobretudo no âmbito do direito privado. Conforme o artigo 3, do Decreto-lei 4.657 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro), ninguém pode se eximir de cumprir a lei, alegando que não a conhece. Trata-se da máxima: *nemine excusat ignorantia legis*. Assim, uma vez em vigor, todas as pessoas sem distinção devem obedecer a lei, inclusive os incapazes, pois ela se dirige a todos.

Sendo a lei uma fonte de observância obrigatória para toda a sociedade, é obvio que há também regras a serem observadas em relação a prática dos atos jurídicos. Os atos e fatos capazes de repercutir efeitos no universo do Direito podem ser considerados jurídicos, assim como os negócios pactuados entre partes que pretendem regular seus interesses pelo ordenamento jurídico.

Desse modo, o artigo 6º da LINDB disciplina que "a Lei em vigor terá efeito **imediato e geral**, (...)" (grifo nosso). O **ato jurídico perfeito** é aquele que se consumou na vigência de uma determinada lei e **não pode mais ser alterado ou modificado por lei posterior**. Conforme dispõe o artigo 6, §1, do Decreto-lei 4.657.

O **direito adquirido** pode ser conceituado como aquele que **já se incorporou a esfera de personalidade do indivíduo, ainda que esse não tenha sido exercido**. Nesse caso, o exercício de um direito adquirido pode depender de um prazo ou condição. É o que preceitua artigo 6, §2, do Decreto-lei 4.657: "consideram-se adquiridos assim os direitos que o seu titular, ou alguém por ele, possa exercer, como aqueles cujo começo do exercício tenha termo pré-fixo, ou condição preestabelecida inalterável, a arbítrio de outrem.".

Por fim, temos a **coisa julgada** que pode ser conceituada como **estado de imutabilidade dos efeitos da sentença, não mais sujeita a recursos**. É uma forma que o Estado tem de garantir a estabilidade nas relações jurídicas, para poder promover um sistema de Leis que não se sujeitam as deliberações pessoais. Conforme disciplina o artigo 6, §3, do Decreto-lei 4.657: "chama-se coisa julgada ou caso julgado a decisão judicial de que já não caiba recurso". A coisa julgada também tem previsão no artigo 502 do Código de Processo Civil.

Apesar de existirem as leis, o ordenamento jurídico apresenta diversas lacunas e omissões, o jurista poderá se valer dos meios de diversos métodos de interpretação para realizar a complementação de eventuais faltas que se façam presentes na lei.

A atividade de **complementação da norma**, seja pelos métodos de interpretação, seja pela aplicação da analogia, ou das demais fontes do Direito é denominada "**integração**" e nada mais é que **o processo de integrar na norma aquilo que lhe falta para ser aplicada ao caso concreto**. Trata-se de um processo de complementação da lei, valendo-se dos métodos de interpretação e das fontes do Direito.

A utilização da analogia, costumes e princípios gerais de Direito na integração de eventuais omissões da lei, nada mais é que a integração, ou seja, preenchimento da norma para solução de um caso concreto, não solucionado pela lei em si.

A superveniência da Lei 13.655/2018 trouxe importantes diretrizes para a aplicação do direito, prevendo, por exemplo, que sejam avaliadas as consequências práticas das decisões. Nesse sentido, a nova redação do artigo 21 da LINDB dispõe que: "a decisão que, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, decretar a invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa deverá indicar de modo expresso suas consequências jurídicas e administrativas".

AS DEMAIS FONTES APLICÁVEIS AO DIREITO CIVIL

Conforme já explicado anteriormente, as fontes do direito podem ser entendidas como de onde provêm o direito, a origem, nascente, motivação, a causa das várias manifestações do direito. Em nosso ordenamento jurídico temos as fontes do direito divididas em formais e materiais, sendo elas as leis, costumes, jurisprudência, doutrina, analogia, princípio geral do direito e equidade.

Todas essas fontes podem e devem ser utilizadas na análise do caso concreto. Contudo, temos que a lei é a mais utilizada, pois consegue preencher todos os requisitos necessários de seguranças exigidos pela Constituição da República, sendo eles: período de vigência, quando entrará em vigor e eventualmente a sua revogação.

Porém, é importante considerar que a norma, de forma geral, traz a regulamentação dos comportamentos humanos, mas seria extremamente impossível exigir que o legislador, ao criar uma norma, pudesse esgotar e tratar de todo conflito possível sujeito a ela. Podemos verificar na vida prática que, em diversos casos concretos, a lei não é suficiente para, isoladamente, resolver o conflito. A simples leitura da norma não está apta a resolver todas as questões da vida civil, sobretudo na esfera privada.

Uma das áreas mais fáceis de vislumbrar a aplicação de demais fontes do direito é na seara **contratual**. É muito comum na elaboração de um contrato, vislumbrar cláusulas que façam referência aos **princípios da autonomia da vontade, consensualismo, supremacia da ordem pública, obrigatoriedade dos contratos e boa-fé objetiva**. Até mesmo em **julgamentos de ações** relacionadas a um **descumprimento contratua**l, é possível ver o uso de princípios da fundamentação da decisão. Vejamos:

> EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - DESCUMPRIMENTO AOS PRINCÍPIOS CONTRATUAIS - PACTA SUNT SERVANDA E BOA-FÉ OBJETIVA - NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
>
> - No atual ordenamento jurídico vários princípios regem os contratos, e dentre eles, os princípios da Pacta Sunt Servanda e o da Boa-fé Objetiva. Tais princípios orientam, em suma, que o contrato gera lei entre as partes, e ao proceder à contratação, ambas as partes devem prezar por uma conduta proba havendo ainda "a necessidade de observância dos chamados deveres anexos ou de proteção".
>
> - Evidenciada a atuação da empresa apelante, que, ao contratar com os apelados, já tinha ciência de eventual empecilho para a entrega de imóvel no prazo acordado, não os informando quando da firmação do instrumento contratual, sobre tal fato, age em desconformidade ao norteamento dos princípios supracitados, motivo pelo qual, deve-se manter a decisão que rescindiu o contrato.
>
> — (TJMG - Apelação Cível 1.0479.14.006401-1/001, Relator(a): Des.(a) Juliana Campos Horta , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/11/2018, publicação da súmula em 23/11/2018)

Dessa forma, é possível compreender que o estudo do Direito Civil abarca uma série de princípios, normas e regramentos a fim de determinar como devem ser as relações privadas.

VIDEOAULA

Vimos nesta aula como é importante compreender que a LINDB não se trata de lei integrada ao Código Civil. Na realidade, seu intuito é disciplinar as leis constantes de nosso ordenamento pátrio. Portanto, é preciso entender a sua origem, os motivos de sua existência e a sua função. Logo, para a melhor elucidação acerca da LINDB, esta aula abordou os aspectos gerais do Direito Privado, a obrigatoriedade das leis e a integração das normas jurídicas.

Videoaula

Para visualizar o objeto, acesse seu material digital.

Saiba mais

A temática tratada na presente aula é de suma importância para compreensão de diversos assuntos do Direito Civil. Sendo assim, é necessário sempre ter em mente que o estudo do Decreto-lei 4.657 deve ser feito de forma recorrente, pois traz conceitos e tratativas basilares em relação a princípios, vigência e revogação de leis, etc. Desse modo, o artigo desenvolvido por Silvio Javier Battello Calderon e José Nosvitz Pereira de Souza intitulado "Noções introdutórias para o estudo e a interpretação do Direito Civil" traz, de forma detalhada, todos os temas tratados na presente aula.

Acesse o artigo para conhecer mais e aprofundar seus estudos.

Aula 2

INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL

Na aula de hoje, continuaremos nossos estudos em relação ao Direito Civil, tratando sobre o conceito de Direito Civil e sua evolução histórica, bem como os sujeitos da relação jurídica e os direitos da personalidade.

20 minutos

INTRODUÇÃO

Olá, prezados estudantes!

Na aula de hoje, continuaremos nossos estudos em relação ao Direito Civil, tratando sobre o conceito de Direito Civil e sua evolução histórica, bem como os sujeitos da relação jurídica e os direitos da personalidade. De forma breve, podemos conceituar o Direito Civil como a área do direito privado que trata das relações entre os cidadãos no âmbito particular. Ele estabelece direitos e impõe obrigações no campo dos interesses individuais.

O reconhecimento dos direitos da personalidade atinentes à pessoa física e à pessoa jurídica é essencial para que todos possam praticar os atos a vida civil acolhidos pela segurança jurídica. Assim como ocorre com a pessoa natural, salienta-se que a pessoa jurídica também pode ter seus direitos de personalidade violados (o direito à imagem, por exemplo). Portanto, é essencial conhecer e explorar com precisão os conceitos vinculados, especialmente no momento da elaboração das teses manejadas em juízo.

EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO DIREITO CIVIL, PRINCÍPIOS APLICÁVEIS E PESSOAS

A partir dos conceitos introdutórios, pode-se verificar que o Direito Civil, de maneira sintética, é a área do direito que rege as relações jurídicas entre particulares, regulamentando as relações humanas desde a concepção, garantindo a expectativa de direitos, até mesmo ao nascituro, e assegurando as relações jurídicas, até mesmo após a morte.

Diante disso, o ramo que trata das relações privadas é positivado, codificado, não deixando dúvidas acerca do dever de cumprimento de suas determinações. Ao longo do contexto histórico, em destaque em Roma, a codificação teve sua origem com a Lei das Doze Tábuas, que trazia em seu teor regras de comportamento que cumpriam o princípio da publicidade, já que estavam afixadas em local público. Esse movimento teve grande importância para o desenvolvimento e uniformização do direito, fazendo com que houvesse a necessidade de documentar toda matéria jurídica.

Atualmente, a Lei 10.406 (Código Civil) seguindo o **modelo germânico** preconizado por **Savigny**, é dividida em parte geral e parte especial, totalizando 2.046 artigos. Na **parte geral**, temos as tratativas sobre as pessoas, sejam elas naturais ou jurídicas, os bens e os fatos jurídicos e na **parte especial** temos o direito das obrigações, empresas, das coisas, da família e sucessões.

Podemos identificar, como parâmetros normativos gerais do Código, os princípios da eticidade, da socialidade e da operabilidade. Em linhas gerais, o primeiro representa a diretriz de agir e interpretar a lei de forma ética, observando sempre a dignidade humana e a boa-fé. O segundo indica a prevalência dos valores e interesses coletivos. O terceiro, por fim, se traduz na pretensão de dar concretude e aplicabilidade prática às normas.

Em todo esse conjunto de temas trabalhados no Código Civil, é possível verificar a presença dos **direitos da personalidade**, pois são eles que possibilitam aos jurisdicionados praticar e participar dos atos da vida civil.

Aplicados a todas as matérias disciplinadas na Lei 10.406, temos os princípios basilares, sendo eles: a) socialidade; b) eticidade e c) operabilidade. A **socialidade** demonstra a preponderância do Direito Coletivo em detrimento do individual; sendo assim, sempre que houver conflito, o direito coletivo irá prevalecer. A **eticidade** é baseada no princípio da dignidade da pessoa humana, priorizando-se as relações baseadas na ética, boa-fé, justa causa e probidade. Nesse sentido, o princípio da eticidade confere maior poder ao juiz para encontrar a solução mais justa ou equitativa. Nesse sentido, é posto o princípio do equilíbrio econômico dos contratos como base ética de todo o direito obrigacional (GONÇALVES, 2021). Por último, a **operabilidade** diz respeito à execução do Código Civil, deixando claro o objetivo dessa Lei ser simples, concreta e efetiva, buscando-se a facilitação da sua interpretação e aplicação.

A Lei 10.406, diferentemente das demais codificações de Direito Civil, tem uma **interpretação constitucional**, baseada nos **princípios da dignidade da pessoa humana** (artigo 1, inciso III, da CRFB/88), na solidariedade social (artigo 3, inciso III, da CRFB/88) e no **princípio da igualdade** (artigo 3, *caput*, da CRFB/88 e artigo 5, *caput*, da CRFB/88).

Sendo assim, verifica-se que a **teoria horizontal dos direitos fundamentais** vem ganhando cada vez mais força. O entendimento dessa teoria se faz no sentido de que as **normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata** (eficácia horizontal imediata). De maneira que tais efeitos são irradiados da CRFB/88, que é hierarquicamente superior às demais normas do ordenamento jurídico.

VAMOS APRENDER SOBRE AS PESSOAS EXISTENTES NO DIREITO CIVIL E OS DIREITOS DE PERSONALIDADE A ELAS INERENTES

Conforme já citado anteriormente, na parte geral do Código Civil, dentre as demais temáticas tratadas, falamos das pessoas. As pessoas no âmbito civil dizem respeito às relações jurídicas, que só podem existir entre dois ou mais sujeitos. Sujeitos da relação jurídica seriam, pois, as pessoas naturais ou jurídicas.

A **pessoa natural** é "o ser humano considerado como sujeito de direitos e obrigações. Para qualquer pessoa ser assim designada, **basta nascer com vida** e, desse modo, adquirir **personalidade**." (GONÇALVES, 2021, p.185, grifos nossos).

Conforme preceitua o artigo 2, da Lei 10.406: "a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida; mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os **direitos do nascituro**" (grifo nosso). Essa temática é de suma importância, pois define o **início da personalidade**.

Contudo, o que seria um **nascituro**? O nascituro é aquele **já concebido, mas que ainda não nasceu e que possui direitos potenciais**, assegurados desde a concepção e condicionados ao nascimento com vida (artigo 2, segunda parte, da Lei 10.406). Além do feto que está no útero, existe uma **forte posição doutrinária** que estende o conceito de nascituro aos chamados **embriões criopreservados**, para uso em procedimentos de reprodução humana assistida (Resolução 2.168/2017, do Conselho Federal de Medicina).

Os direitos do nascituro são de ordem **existencial e patrimonial**. Podemos citar aqueles de caráter personalíssimo (porque são atrelados à proteção da pessoa). Porém, a própria atribuição de direito à vida do nascituro ainda é objeto de intensos debates. Dentre as diversas **teorias sobre quando se inicia a personalidade da pessoa humana**, três se destacam, são elas: a) **teoria natalista**: a personalidade civil começa a partir do nascimento com vida, pela interpretação literal do artigo 2, da Lei 10.406. O nascituro não é pessoa e possui apenas expectativa de direitos; b) **teoria da personalidade condicional**: a aquisição da personalidade depende do nascimento com vida. Os direitos do nascituro são eventuais, sob condição suspensiva, em que a eficácia depende de evento futuro e incerto (nascimento); c) **teoria concepcionista:** a personalidade é reconhecida desde a concepção. O nascituro é pessoa humana, titular de direitos.

A teoria concepcionista, apesar de ser a corrente que melhor se alinha à proteção dos direitos dos embriões e às técnicas de reprodução humana assistida, não tem adoção majoritária e indiscutível. Ainda assim, o debate sobre o reconhecimento e a extensão dos direitos do nascituro está em aberto. Essa discussão tende a se tornar mais diversificada no cenário jurídico brasileiro com a **ADPF (Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental) nº 442, que fala sobre a descriminalização do aborto e o direito à interrupção voluntária da gravidez até a décima segunda semana**, e pelo STF, que centralizou uma série de audiências públicas sobre o tema.

Em relação as pessoas jurídicas disciplinadas pelo Código Civil, no que tange à classificação, a doutrina – e o artigo 40, da Lei 10.406, – apontam duas espécies: a) pessoas jurídicas de direito público: são subdivididas em pessoas jurídicas de direito público externo e interno. Aquelas são representadas pelos Estados, organizações internacionais e demais entidades semelhantes (artigo 42, da Lei 10.406). Em seguida, as pessoas jurídicas de direito público interno (artigo 41, da Lei 10.406) são constituídas por entes que representam os interesses do Poder Público brasileiro. Já as b) pessoas jurídicas de direito privado são as demais entidades, particulares ou estatais, dispostas no artigo 44, do Código Civil. Uma pessoa jurídica de direito privado é criada por iniciativa dos seus membros, devendo ser registrada nos órgãos competentes para os devidos efeitos legais.

A IMPORTÂNCIA DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE E LEGITIMAÇÃO DAS PESSOAS

Sendo assim, pode-se concluir que o instituto jurídico "personalidade" é um dos mais importantes para o Direito Civil, pois perpassa grande parte do nosso ordenamento jurídico, inclusive no âmbito constitucional. Esses direitos estão presentes em nosso ordenamento jurídico desde os primórdios da codificação, ganhando destaque com a CRFB/88 e consagrados nos artigos 11 a 21, do Código Civil, que alterou a visão patrimonial da Lei 3.071, o antigo Código Civil de 1916.

Essa codificação e constitucionalização do Direito Civil foram de suma importância, pois a ideia de direito privado é renovada: além de trazer uma mudança significativa na sua interpretação, **o patrimônio passou a figurar em segundo plano, sobrepondo-se a esse a dignidade da pessoa humana**, que se tornou o centro das relações jurídicas civis, acompanhando os preceitos da Constituição Federal.

Os **direitos da personalidade** são aqueles que possibilitam aos jurisdicionados a possibilidade de praticar e participar dos atos da vida civil, além de realizar os atos necessários à defesa dos próprios interesses. Aplicáveis a ambas as pessoas existentes no Código Civil, temos os seguintes direitos de personalidade: honra, nome, intimidade e o corpo.

A temática é tão importante e atual, que até mesmo em jogos eletrônicos já foi levantado o debate em relação ao uso da imagem de jogadores de futebol, conforme reportagem publicada pelo site Migalhas. Com a constante crescente em relação aos direitos digitais, também é importante levar as discussões relativas aos direitos da personalidade para a essa área.

Outro tema que também vêm sendo muito discutido atualmente e que envolve completamente os direitos de personalidade são os atos de "cancelamento" perpetrado nas redes sociais e que espécies de impactos podem causar em relação a personalidade, conforme artigo publicado pelo site Portal da Cidade, pois tais atos afetam diretamente a moral, intimidade, vida, privacidade, honra, imagem, bem como o nome, a reputação, marca, os símbolos, a identidade, o sigilo.

Em relação as **pessoas jurídicas** podemos concluir que se trata de uma **entidade integrada por um grupo de pessoas com vistas à concretização de determinado fim**. Trata-se de uma ficção jurídica que produz efeitos no mundo dos fatos. Para Gagliano e Filho (2021), o reconhecimento jurídico da pessoa jurídica depende de três pressupostos existenciais: a) **a vontade humana**, relacionada ao elemento anímico – voltado para a constituição da personalidade jurídica; b) **observância das normas legais**; c) **objeto lícito**.

Desse modo, pode-se concluir que os direitos da personalidade estão presentes em nosso cotidiano e influenciam nossa vida de forma direta, além de figurarem nas normas desde a antiguidade, adequando-se a sociedade de cada época, até o momento de atingirem o status constitucional visto atualmente, garantido as pessoas físicas e jurídicas, desde o nascimento e até a morte, e no caso da pessoa jurídica, até a extinção.